

ที่ ๓ ก็ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น กระบวนการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ดำเนินการตามเสนอ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อค่าสินไหมทดแทนความเสียหายมีจำนวนเกินกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อำนาจสั่งการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งตามมาตรา ๑๒^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่สำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ส่งสำนวนการสอบสวน และรายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลออกไปสู่ภายนอก โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งการวินิจฉัยสั่งการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

^{๔๕} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด



อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการข้ามขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และแม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในภายหลัง แต่ก็เป็นกรณีที่มีการส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งความเห็นและผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ดังนั้น กระบวนการในการออกคำสั่ง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๕/๒๕๕๕)

การที่ผู้มีอำนาจสั่งการได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย อันเป็นกรณีที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แล้ว ต่อมากลับมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้เพียงร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย โดยไม่ได้รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อน ถือเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว คำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินตามกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๖ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีการตรวจสอบพบว่ามีเงินขาดหายไปในระบบการยืมตรงจ่าย

จำนวน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่า นาย จ. ได้กระทำทุจริตยักยอกเงิน คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า นาย จ. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนเป็นเงิน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนาย จ. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เห็นควรให้ร่วมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนเท่ากัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ส่งสำนวนการสอบสวนคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายแล้ว จึงเป็นกรณีที่ไม่ต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้นาย จ. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ให้ นาย จ. เจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงิน ๒,๘๖๑,๔๒๕.๙๙ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าว โดยได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหาย อันเป็นไปตามข้อ ๒.๑ ของประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามนัยของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มจำนวนความเสียหาย โดยเห็นควรออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรายงานความเห็นและสำนวนการสอบสวนในส่วนดังกล่าวให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๒.๑ ของประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑๗ วรรคสอง



ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เพียงร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท ซึ่งไม่เต็มจำนวนความเสียหาย โดยไม่ได้รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อน จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๔๓๐,๗๑๒.๙๙ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๘/๒๕๕๘)

กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จึงมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนความเสียหาย กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ หนึ่งใน การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย แม้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีมติในการประชุมพิจารณาลงโทษทางวินัยว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่มีเจตนาทุจริต แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดให้การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดต้องรับฟังความเห็นตามการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และศูนย์ให้ศึกษานอกมหาวิทยาลัย ณ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการอำนวยการ และเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

และมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการโครงการศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จัดตั้งกองทุนเป็นการภายในเพื่อบริหารจัดการศูนย์การศึกษาดังกล่าว และมีการจัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดทำบัตรเชิญชวนผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและบริจาคเงิน มีผู้บริจาคเงินรวมทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารโดยใช้ชื่อบัญชี ๓ คนรวมทั้งผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงินบริจาคทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ๕๐ บาทไปหักกลบลบหนี้กับค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปก่อนที่จะได้รับเงินบริจาคดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ การเงินของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุฯ รายงานว่า ได้ตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับเงินที่ได้รับบริจาค แต่ไม่พบสมุดบัญชีธนาคารและไม่มีการบินที่รายการดังกล่าวลงในสมุดบัญชีของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ และได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๑,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดต่อทางราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ แล้ววินิจฉัยสั่งการว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ได้ยึดถือเงินบริจาคไว้จำนวน ๕๑,๗๐๐ บาท โดยมีได้นำเงินบริจาคพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๕๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการจงใจนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่กระทำการทุจริต เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕๑,๗๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายมีสาเหตุมาจากการทุจริต และได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ



ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง^{๔๖} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒^{๔๗} ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ หนึ่ง แม้กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเสี่ยงข้างมากมีมติในการประชุมพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีว่าไม่มีเจตนาทุจริต ก็มีได้มีบทบัญญัติกำหนดให้การพิจารณาในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต้องรับฟังความเห็นตามการสอบวินัย ดังนั้น การดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ กำหนดว่า “เงินรายได้” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวด ๑ ประเภท และที่มาของเงินรายได้ ข้อ ๖ กำหนดว่า ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย... ๖.๓ เงินทุนการศึกษา เงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ข้อ ๗ กำหนดว่า ที่มาของเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ... ๗.๓ เงินทุนการศึกษา เงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ได้จากผู้บริจาคให้สถาบันเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ข้อ ๑๕ กำหนดว่า การหักเงินรายได้ไว้ใช้จ่ายเพื่อการใด ๆ ก่อนนำส่งสถาบันจะกระทำมิได้... และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า

^{๔๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗ ขลข ขลข

ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ขลข ขลข

^{๔๗} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๒. ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ (เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหรือฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น) หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริตรับผิดชอบชดใช้เต็มจำนวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

๒.๒ ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการที่เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ และต้องมิได้เกิดจากการทุจริต เมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

พ.ศ. ๒๕๓๙ สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหกเดือน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐชอบที่จะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นอดีตข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ศ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีผู้ฟ้องคดีเบียดบังเงินของทางราชการไปโดยทุจริต และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๔๖๘,๕๑๗.๗๔ บาท ตามการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ไว้แล้วอีก ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินทั้งสองฉบับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้สั่งการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกับนาย พ. และ นาย ส. ร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท อย่างลูกหนี้ร่วม ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสองคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และส่งสำนวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ ดังนั้น สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

^{๔๙} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับตามบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะครบสองปีในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ไม่น้อยกว่าหกเดือนตามข้อ ๑๗ วรรคห้าของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยอมรับว่าการแจ้งผลดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกรงว่าสิทธิเรียกร้องจะขาดอายุความสองปี จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด จำนวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท ตามคำวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเป็นการใช้อำนาจดำเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนหน้าวันดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ออกคำสั่งให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๖๘,๕๑๗.๖๔ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้นาย พ. และนาย ส. ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๙๓,๒๐๑.๙๒ บาท ในวันเดียวกันกับที่มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี จึงยังฟังมิได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเจตนาปกปิดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระหนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง มาตรา ๒๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็บัญญัติในเรื่องลูกหนี้ร่วมไว้ว่า เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่ง สิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก ดังนั้น จึงไม่อาจรับฟังว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒๔,๖๘๔.๒๘ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๑/๒๕๔๘)

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง



กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายย่อมมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายย่อมมีอำนาจออกหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่ชำระ และถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน ก็อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากหน่วยงานของรัฐที่เสียหายนำข้อเท็จจริงตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปฟ้องคดีต่อศาล ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายประสงค์จะสละการใช้สิทธิเรียกร้องตามคำสั่งเรียกให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไปใช้สิทธิทางศาลด้วยการฟ้องคดี ข้ออ้างตามคำสั่งเรียกให้ใช้เงินจึงหมดสิ้นไป หน่วยงานของรัฐที่เสียหายไม่อาจอ้างสิทธิที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งอีกได้ มิฉะนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองเลือกใช้สิทธิเรียกร้องได้ทั้งการฟ้องคดีต่อศาลและการออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ชำระค่าสินไหมทดแทน แล้วแต่กรณีใดจะเป็นประโยชน์แก่ตน

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีมีการเบิกถอนเงินทุนการศึกษาไปโดยทุจริต ซึ่งกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่าเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากของธนาคารจำนวน ๔ บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๙,๑๐๗.๓๕ บาท เกิดจากการทุจริตของนาง ก. และผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงให้ชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการตามจำนวนที่แต่ละคนทุจริต โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๙๗,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เป็นโจทก์ ฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส. ต่อศาลแรงงาน ภาค ๑ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๗/๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส. รับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาค่าประกัน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดี

กระทำละเมิด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลแรงงาน ภาค ๑ ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น หน่วยงานของรัฐย่อมมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้ หน่วยงานของรัฐย่อมมีอำนาจออกหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่ชำระและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน ก็อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินได้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ดังเช่นในคดีนี้ ซึ่งการที่ศาลจะวินิจฉัยว่า คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และหากศาลได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทำละเมิดและวินิจฉัยว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามคำสั่งดังกล่าวได้ โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิเสธว่า ไม่ได้ทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ระบุในคำสั่งได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ภาค ๑ โดยฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส. ให้รับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาค้ำประกัน ตามคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๗/๒๕๕๐ โดยคดีดังกล่าวมีพยานหลักฐานเช่นเดียวกับคดีนี้ และศาลแรงงานภาค ๑ วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานไม่พอพียงว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศาลแรงงาน ภาค ๑ จึงมีคำพิพากษายกฟ้อง และในคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดแล้ว ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำข้อเท็จจริงตามคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ภาค ๑ ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะสละการใช้สิทธิเรียกร้องตามคำสั่งเรียกให้รับผิดชอบ

^{๕๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๗ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยกลับไปใช้สิทธิทางศาลด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ภาค ๑ ซึ่งเมื่อมีการฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายชนะคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งพิพาทตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลแรงงาน ภาค ๑ เห็นว่า พยานหลักฐาน ไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด และมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว ก่อนที่คดีนี้จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงถือได้ว่า ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลแรงงาน ภาค ๑ อันเป็น องค์การตุลาการแล้ว ข้ออ้างตามคำสั่งเรียกให้ใช้เงินที่อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดจึงหมดสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่ง พิพาทได้ เพราะมิฉะนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองเลือกใช้สิทธิเรียกร้องได้ทั้งการ ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลและการออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ชำระค่าสินไหมทดแทน แล้วแต่ กรณีใดจะเป็นประโยชน์แก่ตน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๘)

กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตายก่อนที่หน่วยงานของรัฐ ที่เสียหายจะออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในอันที่ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย จะเป็นมรดกตกทอด แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันทีที่ถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึง ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดหรือผู้จัดการมรดกหรือทายาท ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ เนื่องจากผู้จัดการมรดกหรือทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำละเมิดมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจพบการทุจริตการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของ กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และหน่วยงานในสังกัดหลายแห่ง รวมทั้งสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง ปรากฏว่า นาย จ. อติตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ถึงแก่ความตาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๓ ได้พิจารณารายงานการสอบสวนความรับผิดชอบแล้วได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ หมดเงินอุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังสมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (งบ สปร.) และเงินงบประมาณ หมดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ซึ่งการจัดสรรไม่เป็นไปตามขั้นตอน เป็นเหตุให้มีการส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน คิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๒,๗๘๕,๑๒๑ บาท โดยในส่วนของนาย จ. ซึ่งเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ หมดเงินอุดหนุนทั่วไป งานรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังสมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (งบ สปร.) และเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงินที่ต้องรับผิดชอบใช้ทั้งสิ้นจำนวน ๘๔๐,๒๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งและมีหนังสือแจ้งให้ทนายของนาย จ. รวมทั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายและผู้จัดการมรดกของนาย จ. ร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดได้ถึงแก่ความตายก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น โดยที่มาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท และมาตรา ๑๖๐๐ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในขณะที่เดียวกันหน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ไม่อาจออกคำสั่งให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้จัดการมรดกหรือทายาท



ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ตามคำนิยามในมาตรา ๔^{๕๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการสอบสวนหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบทางละเมิดนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งว่า นาย จ. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน ๔๖,๑๙๗.๖๗ บาท โดยได้ทำบันทึกการรายงานการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามรับทราบบันทึกการรายงานการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ และได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ เพื่อแจ้งผลรายงานการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบความเสียหายและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดเชยแล้ว แต่ในระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังนั้น นาย จ. ได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้รับทราบ ว่า นาย จ. เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย และเห็นว่า นาย จ. ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้จัดการมรดกหรือทายาทของนาย จ. ต่อศาลภายในอายุความมรดกต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๔^{๕๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ทายาทของนาย จ. รวมทั้งผู้ฟ้องคดีร่วมกันรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน จำนวนเงิน ๘๔๐,๒๐๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ทายาทของนาย จ.

^{๕๑} พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานอื่นใด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาย ให้รับดำเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลมเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและระมัดระวังอย่าให้ขาดอายุความมรดก ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทต่อไป ในกรณีของผู้แต่งตั้งร่วมถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ให้ดำเนินการไปพลางก่อนตามความเห็นของผู้แต่งตั้งสำหรับหน่วยงานของรัฐที่เสียหาย และถ้าต่อมามีข้อยุติเป็นประการใด ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการดำเนินการไปตามนั้น

รวมทั้งผู้ฟ้องคดีร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๓๐๙/๒๕๕๘)

กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องแยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถนำบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการใช้สิทธิหรือใช้อำนาจเช่นนั้นมาใช้ได้ แม้ว่าการกระทำละเมิดจะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร ๖ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรับชำระภาษีและค่าน้ำ สำนักงานสรรพากรเขตราชบุรีบูรณะ กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมมือกับผู้ทำบัญชีฉ้อโกงทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ รายงานการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานรับชำระภาษีและค่าน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการรับชำระภาษี เป็นเหตุให้มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอีกสามราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



จึงได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๗๑,๕๑๗ บาท ร่วมกับบุคคลดังกล่าวตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า การที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิดจะต้องเป็น การกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการใด อันเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมีใช่เป็น การกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มีผลใช้บังคับ จะต้อง แยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิด หรือขอบเขต ของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณาตาม หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณา ของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขต ของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถนำบทบัญญัติ ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการใช้สิทธิหรือใช้อำนาจเช่นนั้นมาใช้ได้ แม้ว่าการกระทำละเมิดจะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานรับชำระภาษีและค่าน้ำ ประปา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ รับชำระภาษี เป็นเหตุให้มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทาง ให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำ ละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่อ และเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ฯ มีผลบังคับใช้ ในส่วนของความรับผิดในทางละเมิดซึ่งเป็นสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ส่วนการที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นั้น ส่วนนี้จะเห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานซึ่งได้รับความเสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในทางวิธีบัญญัติ ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติในการใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้กระทำละเมิด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้จัดหาโดยให้มีขนาดและราคาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานก็ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน และต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทยก่อนดำเนินการจัดซื้อ ดังนั้น การที่หัวหน้างานการคลังของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นในการจัดซื้อพัสดุได้เห็นชอบให้มีการจัดซื้อรถยนต์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจพิเศษและจำเป็นเร่งด่วน และได้ทำความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทยก่อน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล



สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการคลัง สังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อรถยนต์กระบะ ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ในราคา ๕๕๙,๐๐๐ บาท ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อทักท้วงว่า การจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจัดซื้อรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ นอกเหนือจากบัญชีราคารามาตรฐานก็ควรระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนตามระเบียบที่กำหนด ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ที่มีขนาดและราคาราคาสูงกว่าบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยมีได้ทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงเป็นการจัดซื้อที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการมีประโยชน์อยู่บ้าง จึงให้รับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหัวหน้างานการคลัง ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นในการจัดซื้อพัสดุ ได้ตรวจสอบและเห็นชอบให้มีการจัดซื้อได้ ทั้งที่การจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ต้องปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ (๑) การจัดหารถยนต์สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถส่วนกลาง ให้จัดหาโดยให้มีขนาดและราคาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (๒) กรณีการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งหรือรถส่วนกลางที่มีขนาดกำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์แล้ว แต่มีราคาสูงกว่าในบัญชีราคารามาตรฐาน ให้ดำเนินการได้โดยให้จัดหา

ตามราคาท้องถื่นนั้น ๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (๓) กรณีมีเหตุจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อใช้ปฏิบัติการกิจพิเศษที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ตามความในข้อ ๔^๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สำหรับรถยนต์กระบะ ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการจัดซื้อนั้น ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีราคาพัสดุ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ก็ควรระบุเหตุผลความจำเป็นตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ให้ชัดเจน และต้องทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อด้วย แต่เมื่อพิจารณาเอกสารบันทึกรายงานความต้องการจัดซื้อพัสดุและประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติการกิจพิเศษและจำเป็นเร่งด่วน แต่เป็นการจัดซื้อในกรณีปกติที่ต้องดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ที่มีขนาดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เมื่อการดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนมีการจัดซื้อ จึงเป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ประกอบกับการจัดซื้อครั้งนี้ผู้เสนอราคาได้เพิ่มอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากบันทึกรายงานความต้องการและประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งหากตัดราคาอุปกรณ์เสริมดังกล่าวออกไปราคารถยนต์ที่จะจัดซื้อก็จะอยู่ในเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีลงนามเสนออนุมัติให้มีการจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในวาระหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอาจแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควรเพื่อทำหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหา



ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน โดยวินิจฉัยว่ามีอุปกรณ์บางรายการ มีประโยชน์อยู่บ้างเพื่อความเป็นธรรมจึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการคลังรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ถือเป็นการ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ง การกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๘)

เจตนารมณ์ของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี จะต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยนั้น ก็เพื่อให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครอง ได้ทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการ ใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง และสามารถใช้อสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ แม้คำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาชดใช้เงินจะมีได้ระบุมถึงการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือว่า มีข้อบกพร่องในส่วนของรูปแบบของคำสั่งทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่บ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเหตุบกพร่องดังกล่าว ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งไม่เข้าใจข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ ใช้พิจารณาวินิจฉัยในการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินนั้น จนเป็นเหตุให้ไม่อาจใช้อสิทธิอุทธรณ์ โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้ คำสั่งให้ชดใช้เงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการกำหนด การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ทำการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุให้